

Nájomná zmluva

č. 2/2026

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „zmluva“)

Článok 1

Zmluvné strany

Prenajímateľ: **Prenajímateľ: Mesto Žilina**

Sídlo MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

IČO: 00 321796

konajúci prostredníctvom správcu: Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín, 010 03, v jeho mene

konajúci: **PaedDr. Dáša Švaňová**, riaditeľ školy,

IČO: 37812980

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina

číslo účtu pre nájomné **IBAN: SK44 5600 0000 0087 0357 3004**

číslo účtu pre prevádzkové náklady **IBAN: SK62 5600 0000 0087 0357 2001**

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

a

Nájomca: **Súkromná Základná umelecká škola BRIOSO**

Sídlo: Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín, 010 03

IČO: 42221749

DIČ: 2023584442

IBAN: SK77 0900 0000 0050 6134 5224

v jeho mene konajúci: Mgr. Art. Jana Jánošová, riaditeľka školy

(ďalej len ako „nájomca“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 2

Predmet a účel zmluvy

(1) Prenajímateľ je na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zriaďovacej listiny č. č. OŠKOL 1/9/2002 zo dňa 1.7.2002 správcom nehnuteľnosti – stavby súp. č. 122, nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 526 a 534/2 KN-C zapísaná na LV č.729, k.ú. Žilina-Budatín v prospech prenajímateľa

(2) Touto zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku zmluvy, to týchto miestností:

Trieda č. 39, rozloha 54,5 m², 2. posch budovy školy

Trieda č. 44, rozloha 54,5 m², 2 posch. budovy školy

Trieda č. 46 rozloha 54,5m², 2 posch budovy školy

Trieda č. 48, rozloha 36,56 m², 2. posch. budovy školy

Kabinet č. 50, rozloha 12,35 m², 2 posch. budovy školy

Kabinet č. 65, rozloha 13,90 m², suterén budovy telocvične

Kabinet č. 73, rozloha 14,40 m², suterén budovy telocvične

Telocvična malá, rozloha 100 m², suterén budovy telocvične
WC a spoločné chodbové priestory v budove školy a telocvične (ďalej len „predmet nájmu“).

(3) Účelom nájmu podľa tejto zmluvy je prenechanie predmetu nájmu pre účely realizácie:

umelecká a výchovno-vzdelávacia činnosť

Článok 3 Doba nájmu

- (1) Nájom sa uzatvára na dobu určitú **od 8.1.2026 (štvrtok) do 22.12.2026 (utorok) mimo školských prázdnin.**
- (2) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že prenajatý priestor sa bude využívať podľa tohto predpisu:

Trieda č. 39, pondelok 13,30-17,00, streda 12,30-14,45, štvrtok 13,30-17,00, t.j. **9,25h**
Trieda č. 44, pondelok 13,30-17,15, utorok 13,30-17,00, streda 13,00-17,00
štvrtok 13,00-16-00, t.j. **14,25 h**

Trieda č. 48, pondelok 13,30-15,30, t.j. **2 h**

Kabinet č. 50, pondelok 12,30-17,00, utorok 16,15-18,15, streda 12,30-16,30, štvrtok 12,30-16,30, piatok 12,30-16,30, t.j. **18,5 h**

Kabinet č. 65 pondelok 12,30-17,00, utorok 12,30-17,30, streda 12,30-16,30, štvrtok 12,30-17,30, t.j. **18,5 h**

Kabinet č. 73, pondelok 12,30-17,00, utorok 12,30-13,30, streda 12,30-13,30, štvrtok 12,30-16,30, piatok 12,30-16,30, t.j. **14,5 h**

Telocvična malá, štvrtok 12,30-15,30 hod, t.j. **3 h**

- (3) Fakturovať sa bude reálny čas dĺžky využitia predmetu nájmu.

Článok 4 Nájomné a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za predmet nájmu bude pozostávať z:
 - a) nájomného za predmet nájmu,
 - b) úhrady za prevádzkové náklady.
- (2) Výška nájomného a prevádzkových nákladov sú stanovené podľa Metodiky určenia minimálnej výšky nájomného za nájom majetku v správe škôl a školských zariadení mesta Žilina.
- (3) Výška nájomného za triedy podľa čl. 1, písm. a) za užívanie predmetu nájmu sa stanovuje vo výške **4€(slovom: štyri eurá)/1 triedu a 5€ (slovom: päť eur) malú /telocvičňu za 1 hodinu užívania.**
- (4) Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné v súlade s čl. 1., písm. a) na základe faktúry vystavenej prenajímateľom s reálnym časom využitia predmetu nájmu, na číslo účtu prenajímateľa: **SK44 5600 0000 0087 0357 3004** s uvedeným variabilného symbolu – číslo faktúry, zaslanej na mail szus.brioso@gmail.com. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia.
- (5) V prípade, ak zmluvný vzťah založený touto zmluvou zanikne v priebehu zmluvného obdobia, za ktorý nájomné ešte nebolo zaplatené, nájomca je povinný najneskôr do 15 dní od zániku tejto zmluvy zaplatiť prenajímateľovi alikvotnú časť nájomného za zmluvné obdobie na základe faktúry vystavenej prenajímateľom.

- (6) Výška úhrady za prevádzkové náklady za užívanie predmetu nájmu podľa čl. 1, písm. b) sa stanovuje vo výške **6 € (slovom: šesť eur)/1 triedu a 5 € (päť eur)/malú telocvičňu za 1 hodinu užívania.**
- (7) Nájomca sa zaväzuje uhradiť nájomné v súlade s čl. 1., písm. b) na základe faktúry vystavenej prenajímateľom s reálnym časom využitia predmetu nájmu na číslo účtu prenajímateľa: **SK62 5600 0000 0087 0357 2001** s uvedeným variabilného symbolu – číslo faktúry na mail: szus.brioso@gmail.com. Lehota splatnosti riasne vystavenej faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

Článok 5

Osobitné dojednania

- (1) Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel riadnym spôsobom, chrániť ho pred poškodením a zničením a nezasahovať do nehnuteľnosti vlastníka, pri užívaní dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia.
- (2) Nájomca nie je oprávnený vykonať zmeny na predmete nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa a bez písomného súhlasu prenajímateľa nemá nárok na náhradu takto vynaložených nákladov.
- (3) Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.
- (4) Nájomca sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné a požiaro-poplachové smernice prenajímateľa.

Článok 6

Zmluvná pokuta

- (1) V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného má prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- (2) Ak nedôjde k vyprataniu predmetu nájmu po ukončení nájmu v zmysle ustanovenia článku 7 ods. 5 tejto zmluvy, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €.
- (3) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- (4) Zmluvná pokuta je splatná do 15 – tich dní odo dňa porušenia povinnosti, ktoré zakladá nárok na zmluvnú pokutu.

Článok 7

Ukončenie nájmu

- (1) Nájom sa končí písomnou dohodou nájomcu a prenajímateľa, uplynutím doby, na ktorú bol nájom dojednaný alebo odstúpením od zmluvy. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez udania dôvodu. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, v prípade, ak nájomca porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
- (2) Nájomca sa zaväzuje dňom skončenia nájmu vrátiť prenajímateľovi prenajatý predmet nájmu v stave, zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie a na vlastné náklady ho vypratať.
- (3) Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedôjde k vyprataniu predmetu nájmu po ukončení nájmu, prenajímateľ je oprávnený a nájomca to v plnom rozsahu berie na vedomie

a súhlasí s tým, že prenajímateľ môže vypratať predmet nájmu aj sám na náklady nájomcu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- (1) Táto zmluva sa môže meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.
- (2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- (3) Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu nájmu.
- (4) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- (5) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ preberá dve a nájomca dve vyhotovenia.
- (6) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Žiline, dňa 2.1.2026

V Žilina, dňa 2.1.2026

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

PaedDr. Dáša Švaňová
riaditeľka školy

Mgr. Jana Jánošová
riaditeľka školy

Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2026

Prehľad prenajímaných miestností od 8.1.2026-30.6.2026

Označenie miestnosti	Rozloha/hod	Prevádzkové náklady rozloha miestnosti x 5€/m2/ a 5€/hod. telocvična	Nájomné rozloha miestnosti x 1€/m2 a 5€/hod telocvična
Trieda č. 39	54,50 m ²	272,50 €	54,50 €
Trieda č. 44	54,50 m ²	272,50 €	54,50 €
Trieda č. 48	36,56 m ²	182,80 €	36,56 €
Kabinet č. 50	12,35 m ²	61,75 €	12,35 €
Kabinet č. 65	13,90 m ²	69,50 €	13,90 €
Kabinet č. 73	14,40 m ²	72,00 €	14,40 €
Spolu triedy a kabinety	186,21 m ²	931,05 €	186,21 €
Telocvična do 250 m ²	3hx4t=10h	50,00 €	50,00 €
Spolu za mesiac		981,05 €	236,21 €

V Žiline, dňa 2.1.2026

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

PaedDr. Dáša Švaňová
riaditeľka školy

Mgr. Jana Jánošová
riaditeľka školy

Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2026

Prehľad prenajímaných miestností od 8.1.2026-30.6.2026

Označenie miestnosti	Počet hod/mesiac	Prevádzkové náklady 6€/hod/triedu a 5€/hod. telocvična	Nájomné 4€/hod a 5€/hod telocvična
Trieda a kabinety	308	1 848 €	1 232 €
Telocvična do 250 m ²	12	60 €	48 €
Spolu za mesiac		1 908 €	1 280 €

V Žiline, dňa 2.1.2026

Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

PaedDr. Dáša Švaňová
riaditeľka školy

Mgr. Jana Jánošová
riaditeľka školy